

1521797-12.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: EDUARDO DE FRANCA HELENE

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... mil reais por mês. Já respondeu por tráfico enquanto menor de idade. Negou os fatos. Namorou a Larissa entre 2017 e 2019. Estava com outra menina, ela quis ir bater na outra menina, ele tentou separar e o copo que estava na mão dela jorrou no rosto dela. Negou os fatos. É ele quem cria a criança. Ele não tem contato com a Larissa mais. Eles não convivem mais

O laudo de exame de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Avenida Salmão, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1521797-12.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521797-12.2019.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2310870/2019 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 5084236 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2930/19/508 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2719/19/314 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2310870 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2930/19/508 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2719/19/314 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2310870 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2930/19/508 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS, 2719/19/314 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR LUCAS LOPES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. EDUARDO DE FRANCA HELENE

Vistos.

VITOR LUCAS LOPES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal e artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, f (prevalecendo-se de relações domésticas), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, combinado com os artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06, pois no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 07 horas, na Avenida dos Evangélicos, nº 100, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca de São José dos Campos, prevalecendo-se de relações domésticas, teria ofendido a integridade corporal de sua ex-namorada Larissa Alves Marcelino,

causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 46/47 e nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, prevalecendo-se de relações domésticas, teria ameaçado, por palavras, a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que a vítima Larissa Alves Marcelino namorou com o réu por 01 (um) ano, mas, na data do fato, já haviam rompido havia oito meses. No dia, a vítima estava em um comércio, acompanhada por suas amigas, momento em que o autor lá adentrou, teria comprado um copo de bebidas e jogado o líquido no rosto de Larissa. Ato contínuo, teria-a espancado, jogando-a no chão e pisoteando-a e desferindo chutes na cabeça e no corpo da vítima.

No momento das supostas agressões, teria proferido ameaças de morte e, mesmo com populares pedindo que ele cessasse as agressões, continuado com as ofensivas, dizendo que a mulher era dele e ele faria o que quisesse. Em dado momento, a ofendida teria sido socorrida, tendo o autor adentrado um veículo e empreendido fuga.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto atendimento do Campo dos Alemães. Ato contínuo, fora registrada ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher.

A denúncia foi recebida a fls. 56/57, em 24 de agosto de 2020, sendo declarada extinta a punibilidade do crime de injúria e recebida a denúncia quanto aos crimes de lesão e ameaça, tendo sido o réu regularmente citado a fls. 70 e apresentada resposta à acusação a fls. 77/79, sendo defendida a inexistência de relação doméstica, pois a vítima e o réu seriam ex-namorados, sem vínculo doméstico ou conjugal.

Em juízo foi ouvida a vítima (fls. 97/98) e, ao final, interrogado o acusado. Não tendo sido ordenadas diligências complementares, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pugna pela procedência da demanda, nos exatos termos da exordial, enquanto a defesa requer a absolvição do acusado, ou, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais na fixação da pena e regime executório.

É relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitiva está bem provada, conforme termo de depoimentos (fls. 10/11), boletim de ocorrência (fls. 03/09), laudo de exame de corpo de delito positivo para lesões corporais de natureza leve (fls. 46/47), bem como a prova oral colhida em contraditório.

A autoria, por sua vez, está ratificada diante dos depoimentos colhidos em audiência, bem como da análise de todo o conjunto probatório.

A vítima LARISSA ALVES MARCELINO disse que foi namorada do réu, possui um filho com ele, que hoje conta com 03 (três) anos, está separada do réu desde o nascimento do filho; na data do fato afirma que o réu a avistou, atravessou a rua, comprou um copo de bebida, jogou o líquido em seu rosto e passou a agredi-la jogando-a no chão e pisando nela, na época estavam separados há 8 meses, alega que o réu não se conforma até hoje com a separação, diz que foi agredida por ele em outros momentos durante a gravidez, o réu sempre foi ciumento, na hora do fato não houve ameaça de morte, sendo que as ameaças começaram no dia seguinte, informa que o réu vem cumprindo a medida protetiva, Vitor continua vendo seu filho sendo que a tia dele busca o filho a cada quinze dias para passar o final de semana com o réu; na data do fato foi socorrida por suas amigas que a tentaram defender durante o ato; Não se recorda dele gritando com ela, diz que só foi agredida gratuitamente.

Interrogado, VITOR LUCAS LOPES DOS SANTOS tem 20 anos, casado, tem um filho de 03 anos, mora em Interlagos com o filho e a atual mulher. Está trabalhando como motoboy, ganha cerca de três mil reais por mês. Já respondeu por tráfico enquanto menor de idade. Negou os fatos. Namorou a Larissa entre 2017 e 2019. Estava com outra menina, ela quis ir bater na outra menina, ele tentou separar e o copo que estava na mão dela jorrou no rosto dela. Negou os fatos. É ele quem cria a criança. Ele não tem contato com a Larissa mais. Eles não convivem mais.

O laudo de exame de corpo de delito, acostado a fls. 46/47 dos autos, atestou que a vítima suportou lesão corporal de natureza leve, consistente em ferimento corto contuso em região couro cabeludo de região parietal a direita (próximo a linha

média). Escoriações em região maxilar esquerda.

E referida prova mostra-se suficiente à prova da materialidade da infração. Ademais, foi corroborada pela prova testemunhal e a natureza e sede das lesões constatadas condiz com o relato da ofendida. Nesse sentido:

“LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade – laudo e a prova oral confirmam que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Elaine em contexto de violência doméstica. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – negativa do acusado que não é verossímil – declaração da vítima segundo a qual confirma a prática criminosa – validade – legítima defesa que não está comprovada. PENA – ausência de circunstâncias nas três fases – pena mantida no mínimo. REGIME – inicial aberto – manutenção. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – aplicação – suspensão da pena pelo prazo de 02 anos. (TJSP; Apelação 0003674-74.2015.8.26.0223; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)”

A ameaça também ficou evidenciada, pois Vitor Lucas proferiu as ameaças de atentar contra a vida dela, ameaçando-a enquanto dava os golpes no rosto dela.

A defesa diz que não há enquadramento para a figura do §9º, do artigo 129, do CP, pela vítima ser ex-namorada, contudo, tal entendimento é inaplicável ao caso, pois ainda que réu e vítima não sejam cônjuges ou companheiros, a violência no caso de namoro também decorre da relação de intimidade entre ambos. No caso concreto, o réu agrediu sua ex-namorada em razão da relação afetiva. Em casos idênticos, este é o entendimento da Jurisprudência Pátria:

“Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra ex-namorada – Negativa do réu – Palavra da vítima e testemunha – Conduta típica – Erro sobre a pessoa – Inocorrência – Desclassificação para o delito de lesão corporal comum – Não cabimento – Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha – Impossibilidade – Pena e regime corretos – Recurso provido em parte para afastar a condição especial do sursis. (TJSP; Apelação Criminal 0000034-18.2018.8.26.0301; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)”.

“HABEAS CORPUS. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PRATICADA EM DESFAVOR DE EX-NAMORADA. CONDUTA CRIMINOSA VINCULADA À RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO DE ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI 11.340/06. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, analisando o tema em voga, vem manifestando seu entendimento jurisprudencial no sentido da configuração de violência doméstica contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06, à agressão cometida por ex-namorado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/06. In casu, por expressa vedação legal, não pode ser concedida a suspensão condicional do processo. 3. Ordem denegada. (HC 182.411/RS, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 03/09/2012).”

Os delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica contra a mulher dificilmente são presenciados por outras pessoas, por isso a importância da palavra da vítima que, quando confrontada com os demais elementos probatórios, formam um conjunto harmônico.

Dito isto, é de rigor a prolação de decreto condenatório.

Passo a dosar a reprimenda.

Em primeira fase, considerando-se os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar; não ostenta maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e de sua personalidade; o motivo do delito já é punido pela própria tipicidade e previsão de delito; as circunstâncias se encontradas relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; nada se apurou de

concreto sobre as consequências do delito. Por fim, o comportamento da vítima não se mostrou de relevância tal que pudesse justificar qualquer majoração aqui. Assim, não havendo circunstância que possa ser valorada negativamente, a pena-base será fixada no patamar mínimo legal, em:

- 1.) Lesão corporal: 03 (três) meses de detenção;
- 2.) Ameaça: 01 (um) mês de detenção.

Em segunda fase, anoto que o réu é primário (fls. 62/64), militando em seu desfavor uma agravante, conforme preconiza o artigo 61, inciso II, alínea e "f", aplicáveis somente para o crime de ameaça, pois, para o crime de lesão, tais condições já são ínsitas ao tipo penal. No entanto, Vitor Lucas era menor de vinte e um anos na data do fato, motivo pelo qual não efetuo qualquer aumento. As penas permanecem inalteradas:

Em terceira fase, ausentes causa especial de aumento ou diminuição da pena, as penas estabilizam-se em:

- 1.) Lesão corporal: 03 (três) meses de detenção;
- 2.) Ameaça: 01 (um) mês de detenção.

Tendo sido o crime de lesão corporal cometido com violência, inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Igualmente, aplicável tal entendimento ao delito de ameaça. Para tanto, observe-se ainda o enunciado sumular nº 588, do C. STJ, o qual já sedimentou tal entendimento acerca da matéria.

No mais, não cabe aplicação da pena de multa, isoladamente, ao delito de ameaça, conforme vedação expressa do artigo 17, da Lei nº 11.340/2006.

Em atenção à quantidade da pena, personalidade do agente e consequências do crime, fixo o regime inicial ABERTO, unificando-se as penas em 04 (quatro) meses de detenção, posto que são da mesma espécie, sendo os crimes praticados em concurso material.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal acusatória para CONDENAR o acusado VITOR LUCAS LOPES DOS SANTOS como incurso no artigo 129, §9º e artigo 147, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f" (prevalecendo-se de relações domésticas), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, combinado com os artigos 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006, às penas de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial ABERTO.

Ademais, concedo ao réu, a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos mediante cumprimento das condições elencadas no art. 78, §2º do Código Penal, que deverão ser observadas sob pena de revogação. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, por não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, mesmo porque em liberdade respondeu ao feito. Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da legislação vigente, observados os benefícios da gratuidade da justiça, caso concedida em outra oportunidade.

Por derradeiro, independentemente do trânsito em julgado, comuniquem-se os ofendidos, por ofício ou e-mail, dos termos desta sentença, conforme disposição do art. 201, §§2º e 3º, do CPP. No mais, transitada em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, à Justiça Eleitoral, anotando-se que a inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado (art. 372, caput). Sentença publicada em audiência, saem os participantes intimados. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

São José dos Campos, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA